

1500095-75.2019.8.26.0426
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Denúncia caluniosa
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/01/2022
... já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS E INSOFIMÁVEIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS EM HARMÔNIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO APONTANDO PARA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500095-75.2019.8.26.0426 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500095-75.2019.8.26.0426
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Denúncia caluniosa
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2055072/2019 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2082350 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 1110/18/311 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2055072 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 1110/18/311 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2055072 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 1110/18/311 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GRAZIELLA SATURI ALVES

Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

GRAZIELLA SATURI ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do art. 340 do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 20 de agosto de 2018, às 18h46, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil - Plantão, nesta cidade e comarca de Franca, provocou a ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de furto que sabia não ter se verificado.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 1usque 26).

Foi proposta a transação penal (fls. 64), a qual foi aceita pela ré (fls.76).

A acusada não cumpriu os termos da transação (fls. 75/76, 82 e 104)

Notificada e Citada (fls. 132), a ré apresentou defesa prévia (fls. 136).

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2020 (fls. 137/138).

Durante a instrução, foram inquiridas três testemunhas. Apesar de intimada, a ré não compareceu à audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. (fls. 203)

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação da acusada, por entender demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Discorreu sobre a dosimetria da pena, suscitando a primariedade da ré. Pugnou pela fixação de regime aberto.

A defesa, a seu turno, ressaltou que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Pugnou pela consideração do princípio in dubio pro reo. Pleiteou a absolvição da ré arguindo insuficiência probatória e erro de tipo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no patamar mínimo e regime aberto, embora entenda ser caso de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares para serem analisadas e nem tampouco nulidades a serem corrigidas, passo ao exame do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva através dos boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 6/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8 e 9), auto de entrega (fls. 23), bem como pelas provas orais produzidas.

Em relação à autoria do crime, tem-se que restou da mesma forma delineada. Vejamos:

O policial militar Janderson disse haver recebido informação de furto de um veículo. Deslocaram-se até uma oficina mecânica e lá foi indicado o paradeiro do carro. Na casa indicada, uma senhora indicou que o carro era de seu genro. Constava que o veículo era furtado. Carlos atendeu ao chamado da polícia e informou que o carro havia sido comprado de Graziela, mas ela desapareceu. Não entendeu a razão pela qual ela deu informação criminosa. Graziela não compareceu ao plantão policial.

Carlos Aparecido disse haver comprado um Volkswagen Santana. Deu outro veículo como parte de pagamento e o restante em dinheiro. Havia negociado o carro com Eduardo. Graziela era esposa de Eduardo. O último pagamento foi feito a Marcelo, irmão de Eduardo, a pedido deste último. O carro estava em nome da genitora de Eduardo. Ele alegou que entregaria o recibo de transferência ao término do pagamento.

A testemunha Manoel José Ferreira disse que presenciou a negociação de Carlos. Ele deu um carro como parte de pagamento e o restante seria pago em parcelas. O carro sempre ficava na posse de Carlos. Sobre a documentação nada soube dizer.

A ré, apesar de intimada, não compareceu à audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. (fls. 203)

À época dos fatos, em sede inquisitorial, a ré confessou que seu esposo Sebastião Eduardo vendeu o veículo Santana para Carlos e, estava ciente da não ocorrência do furto. Vejamos:

Graziella Saturi Alves afirmou que em certa data que não se recorda, seu esposo Sebastião Eduardo vendeu o citado veículo para Carlos Aparecido. Disse que Carlos ficou devendo certa quantia. Alegou que seu esposo procurou Carlos por diversas vezes, porém sem êxito. Contou que após várias tentativas, seu esposo a orientou a elaborar um boletim de ocorrência de furto de veículo, entretanto afirma que não teve furto e reconhece que tomou a providência errada. (fls. 16)

Ora, a confissão extrajudicial, com detalhes da dinâmica delitiva, aliada aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, as quais descreveram a relação jurídica de compra e venda de veículo realizadas pela ré, são provas suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS E INSOFIMÁVEIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS EM HARMÔNIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO APONTANDO PARA A TRAFICÂNCIA DO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA. PENA E REGIME PRISIONAL ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A confissão extrajudicial é prova hábil para condenação, quando se apresenta ressonante com a prova colhida sobre o manto do contraditório, havendo de prevalecer, pois, sobre a isolada e inverossímil retratação judicial. (TJ-PR - ACR: 7126598 PR 0712659-8, Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 27/01/2011, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 567).

Não merece guarida a tese da combativa defesa em relação a ocorrência de erro de tipo, o qual se configura quando a falsa percepção da realidade faz com que o agente desconheça a natureza criminosa do fato.

No caso dos autos, restou claro pelo depoimento extrajudicial da ré que ela tinha pleno conhecimento da falsa comunicação do crime. Ora, em razão de uma desavença comercial e por não ter recebido parte do valor da venda do veículo, a ré dirigiu-se até a delegacia e comunicou falsamente a ocorrência do furto.

Dessa forma, não há nada que comprove o erro de tipo.

Assim, ao cabo da instrução, não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência, tendo em vista que, restou perfeitamente demonstrado nos autos, que a acusada provocou a ação da autoridade policial comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado.

Por fim, apesar de a combativa defesa do réu ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a convicção esta fundamentada pelas provas produzidas ao longo do processo, que de forma harmônica e contundente, corroboram com as demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Portanto, não há o que se falar em fundamentação restrita as provas inquisitoriais.

Por todo o exposto, a procedência é medida de rigor.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson

Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em seu desfavor. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem um grau de reprovabilidade normal. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração a pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime contra a Administração da Justiça, com sujeito passivo representado pela coletividade. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, tendo em vista o uso da confissão da acusada, em fase de inquérito para fundamentar a sentença, respeitando a inteligência da Súmula 545 do STJ, é devida a consideração da atenuante do art. 65, inciso III alínea d, do CP. Entretanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (nº 231): “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno GRAZIELLA SATURI ALVES como incurso nas penas do art. 340, do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) mês de detenção.

O regime inicial é o aberto, em vista da quantidade de pena aplicada e a primariedade da ré.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena da acusada por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Por não estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal autorizador da prisão preventiva e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Após o trânsito em julgado:

I) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos;

II) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

P.R.I.

Franca, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA